

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à improcedência da ação em relação à **Granjas Amazônia Ltda.**, reconhecida na sentença apenas como fornecedora e não como sócia de fato. Discute-se, por consequência, a **exigibilidade dos cheques** emitidos em favor da empresa, cuja autonomia o Apelante contesta visando sua inclusão na apuração de haveres, enquanto a decisão recorrida manteve a validade cambial dos títulos desvinculada da dissolução societária.

A sentença de primeiro grau foi precisa ao distinguir as relações jurídicas: uma coisa é a sociedade de fato entre Mário, Raul e Yoshihide; outra, distinta, é a relação comercial de compra e venda de frangos entre o Apelante (comprador) e a Granja Amazônia (vendedora).

A manutenção da sentença é medida que se impõe, mormente diante da **prova oral produzida**, que fulmina a pretensão recursal.

O próprio autor, ora Apelante, em seu depoimento pessoal (ID 14312611), produziu prova contra si mesmo (art. 389 do CPC), confessando a *causa debendi* dos cheques e a regularidade do débito junto à fornecedora. Vejamos o trecho crucial do depoimento:

"(...) que os cheques que constam nos autos foram emitidos para o pagamento de frangos à Granja Amazônia; (...) que desde de 2003 o depoente sempre comprou frango com dinheiro e cheque pré-datado; que os cheques sempre foram resgatados; (...)"

E prossegue, admitindo a manobra de sustação para fins alheios ao negócio jurídico dos cheques:

"(...) que o depoente sustou os cheques para compensar sua parte na sociedade de fato e nas perdas operacionais resultante na entrega dos caminhões; que após a sustação do cheques o depoente esperava negociar o fim da sociedade de fato (...); que além desses cheques o depoente reconhece que deve a Granja Amazônia algum valor, que incluindo os cheques totaliza R\$ 300.000,00 aproximadamente."

Diante dessa confissão, extraem-se três conclusões jurídicas inafastáveis que impedem o provimento do apelo:

2.1. A Granja Amazônia não integrava a Sociedade de Fato

Ficou evidenciado que a **Granja Amazônia Ltda.** atuava como fornecedora de insumos (frangos vivos) para que a sociedade de fato (formada pelas pessoas físicas) exercesse sua atividade de revenda. Não há confusão patrimonial que justifique anular a dívida para com a pessoa jurídica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a dos sócios (art. 50 do CC/02). O fato de os réus Raul e Yoshihide serem sócios da Granja Amazônia não transforma a própria Granja em sócia da empreitada de revenda de frangos do Autor.

2.2. A Causa Debendi é Lícita e Confessada

O cheque é ordem de pagamento à vista e título não causal. Todavia, mesmo que se discuta a origem da dívida, o próprio emitente confessou que **recebeu a mercadoria (frangos)**.

Ao sustar os cheques, o Apelante praticou ato de autotutela não amparado pelo ordenamento jurídico, tentando compensar, *sponte propria*, uma dívida líquida e certa (compra de frangos) com um suposto crédito ilíquido e incerto (apuração de haveres da sociedade de fato).

O instituto da compensação (art. 368 do Código Civil) exige que as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, além de recíprocas entre as mesmas partes. No caso:

1. A dívida dos cheques é líquida e devida à **Granja Amazônia**.
2. O suposto crédito do Autor decorre da dissolução da sociedade e é devido pelos **sócios pessoas físicas (Raul e Yoshihide)**.

Não havendo identidade de partes, nem liquidez no crédito do Autor (que depende de apuração de haveres), é impossível a compensação ou a declaração de inexigibilidade dos cheques.

2.3. Vedação ao Venire Contra Factum Proprium

O comportamento do Apelante fere a boa-fé objetiva. Ele adquiriu os produtos, revendeu-os (presumivelmente obtendo lucro ou receita) e, posteriormente, decidiu não repassar o valor de custo à fornecedora como forma de represália pela dissolução da sociedade com os donos da fornecedora.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 . SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1 . Deixando o Tribunal a quo de apreciar tema relevante para o deslinde da controvérsia, o qual foi suscitado em momento oportuno, fica caracterizada a ofensa ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2 . Por fim, cumpre registrar que, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, uma das importantes funções do princípio da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva. Ressalte-se que "a jurisprudência desta Corte, com base no princípio da boa fé objetiva, tem consagrado a proibição do venire contra factum proprium" (REsp 876.682/PR, 2ª Turma, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, DJe de 5.8.2010), ou seja, "o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual" (AgRg no REsp 1.280 .482/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4 .2012). Ressalte-se que a proibição do comportamento contraditório aplica-se, inclusive, ao magistrado, quando cria na parte a legítima expectativa de que suas razões serão apreciadas (REsp 1.116.574/ES, Rel . Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1698734 SP 2017/0171705-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018)

Ademais o cheque ostenta a natureza de título de crédito autônomo, regido pelos basilares princípios da abstração, circularidade e autonomia. Por conseguinte, eventuais exceções pessoais do emitente, bem como questões adjacentes ao negócio jurídico subjacente travado entre este e os beneficiários originais, tornam-se inoponíveis ao terceiro de boa-fé, consoante o disposto nos arts. 13 e 25 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque) e no art. 916 do Código Civil.

Ressalte-se que a mitigação dessa autonomia e a consequente discussão acerca da *causa debendi* são medidas excepcionais, admissíveis tão somente quando a obrigação tiver sido constituída em flagrante violação à ordem jurídica ou quando restar cabalmente comprovada pelo devedor a má-fé do portador do título. Vejamos:

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA DE CHEQUES PRESCRITOS. CHEQUES NOMINAIS COM ENDOSSO EM PRETO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM FALSO TESTEMUNHO . REJEITADA. SENTENÇA QUE SE BASEOU EM DIVEROS OUTROS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FALSO TESTEMUNHO. OUTRAS TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM COM AS ALEGAÇÕES DA TESTEMUNHA QUESTIONADA . MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO NEGOCIAL, DE ENDOSSOS INVÁLIDOS E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELADO. **AÇÃO PROPOSTA POR TERCEIRO PORTADOR EM FACE DO EMITENTE. CIRCULAÇÃO . PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO (CC/2002, ARTS. 915 E 916; LEI 7.357/85, ARTS 13 E 25). VERIFICAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO . OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DO TÍTULO ENDOSSADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM A EXISTÊNCIA E VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS ANTERIORES AOS ENDOSSOS QUESTIONADOS . CHEQUES EMITIDOS PELO PREPOSTO DA PESSOA JURÍDICA APELANTE. ENDOSSOS EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 17 E 19 DA LEI DO CHEQUE. DESPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela empresa emitente contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em sete cheques prescritos, reconhecendo a existência do crédito no valor de R\$ 68.344,82, constituindo título executivo judicial .**

(...)

6. Mérito. Os cheques, embora prescritos, servem como prova escrita para ação monitória, conforme reconhecido na sentença. A apelante não demonstrou fraude na emissão das cártulas, nem que o recorrido tivesse conhecimento de suposta irregularidade na origem dos títulos (CPC, art . 373, I e II).

7. O cheque é título de crédito de natureza autônoma, regido pelos princípios da abstração, circularidade e autonomia. Assim, exceções pessoais do emitente e questões adjacentes ao negócio jurídico realizado entre o emitente e os beneficiários, endossantes originários, são inoponíveis a terceiro de boa-fé, com fulcro na autonomia, circularidade e abstração do cheque, nos termos dos arts . 13 e 25 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque) e do art. 916 do Código Civil.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004314920238110092, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONHECIMENTO . **CHEQUE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EMISSÃO. ASSINATURA . SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. SENTENÇA POSTERIOR À EMISSÃO DO TÍTULO. TEORIA DA APARÊNCIA . PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. CASOS EXCEPCIONAIS. VIOLAÇÃO À ORDEM JURÍDICA . MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADAS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.**

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (...)6 . MÉRITO. RECURSO INOMINADO. A parte executada interpôs recurso inominado para reformar a sentença que rejeitou seus embargos à execução. A recorrente alega que a cártula de cheque objeto da execução foi assinada por ex-sócio da empresa executada, bem como alega que não há comprovação do negócio jurídico que ensejou a emissão do título . 7. O título de crédito que embasa a execução foi emitido pela executada em favor da empresa exequente, em 10/09/2018 (ID 14489541), e foi assinado por sócio administrador da empresa executada à época. A sentença que decretou a dissolução parcial da sociedade executada em relação ao sócio signatário do cheque foi proferida em 20/02/2019, e transitou em julgado em 21/03/2019, ou seja, após a emissão título (ID 14490127). Ainda que se considerasse, como quer a recorrente, data pretérita para exclusão do sócio, não há que se falar em nulidade do título . No momento da emissão do título, era completamente razoável considerar o subscritor como representante da empresa, razão pela qual se considera válido o ato jurídico, por aplicação da teoria da aparência. **8. A mitigação do princípio da autonomia e a discussão acerca da causa debendi ocorrem apenas em casos excepcionais, ou seja, quando a obrigação for constituída em violação à ordem jurídica ou quando restar comprovada pelo devedor a má-fé do portador do título** (Acórdão 1176416, 07315917120178070001, Relator.: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág .: Sem Página Cadastrada). **9. Não há indícios de que a obrigação que resultou na emissão do cheque violou a ordem jurídica, assim como também não restou demonstrado, de forma concreta, eventual conluio da credora com o ex-sócio da empresa executada, o que afasta a alegação de má-fé da portadora do cheque, e conserva indene a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título de crédito.** 10 . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para conhecer o recurso inominado. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)

(TJ-DF 07009758520198070020 DF 0700975-85 .2019.8.07.0020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 06/11/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, conclui-se que a sentença foi escoreita ao separar as instâncias: a dissolução da sociedade deve prosseguir para apuração de haveres entre os sócios (pessoas físicas), onde se verificará quem deve a quem no tocante ao capital investido e lucros cessantes. Entretanto, os cheques emitidos em favor da **Granja Amazônia** representam dívida autônoma, perfeita e acabada, decorrente de compra e venda mercantil confessada, devendo ser honrada pelo Apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **VOTO** pelo **CONHECIMENTO** e **NÃO PROVIMENTO** do recurso de apelação, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação acima.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial a cargo dos Apelantes em 3% (três por cento), a incidir sobre a base de cálculo arbitrada na decisão de origem.

É como voto.

Belém/PA, data do sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora